

BEOS-2423/25

Warszawa, 20 stycznia 2026 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz. *SPS-III. 020. 362. 14. 2025*

Data wpływu *20. I. 26r.*

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 2130)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) proponowana ustawa służy rozwiązaniu problemu, jakim jest niedocenianie i nierówne traktowanie pracowników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) w porównaniu z pracownikami opieki społecznej i nauczycielami. Pracownicy warsztatów terapii zajęciowej są pomijani we wprowadzaniu dodatków i podwyżek, mimo że wykształcenie, kwalifikacje i kompetencje osób zatrudnionych w warsztatach są tożsame z kwalifikacjami pracowników pomocy społecznej czy nauczycieli. Wnioskodawcy wskazali, że przy obecnym poziomie finansowania WTZ – niskim w stosunku do rosnących kosztów funkcjonowania placówek, w tym kosztów zatrudnienia – warsztaty nie mogą godnie wynagradzać swoich pracowników. Konsekwencją niedofinansowania są też braki kadrowe w warsztatach terapii zajęciowej.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt zakłada zmianę art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych¹. W proponowanym art. 10b ust. 2d tej ustawy określono miesięczny koszt uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, który ma być równy kwocie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w danym roku budżetowym. Natomiast zgodnie z proponowanym art. 10b ust. 8 tej ustawy osobie zatrudnionej co najmniej na czas określony w warsztacie terapii zajęciowej przysługiwałby w ciągu roku kalendarzowego dodatkowy urlop w wymiarze 4 dni roboczych.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych² zaproponowano dodanie do wykazu prac o szczególnym charakterze (w załączniku nr 2 do ustawy) pracy osób zatrudnionych w warsztatach terapii zajęciowej oraz środowiskowych domach samopomocy.

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej³ zaproponowano uznanie warsztatu terapii zajęciowej za ośrodek wsparcia w rozumieniu art. 51 tej ustawy (dodanie ust. 6 w art. 51).

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali innych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W analizie porównawczej uwzględniono rozwiązania funkcjonujące w trzech państwach europejskich, w których działają instytucje pełniące funkcje zbliżone do polskich warsztatów terapii zajęciowej: w Niemczech, Francji i Szwecji. Dobór państw oparto na kryterium podobieństwa funkcjonalnego usług (dzienne wsparcie, rehabilitacja społeczna, aktywizacja i podtrzymywanie umiejętności osób z niepełnosprawnościami) oraz na adekwatności ich systemów finansowania i regulacji statusu pracowników. Porównanie skoncentrowane jest na trzech elementach odpowiadających zakresowi projektowanej ustawy: (1) modelu finansowania placówek dziennego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, (2) statusie pracowników zatrudnionych w tych instytucjach, w szczególności w zakresie uprawnień urlopowych i dodatków z tytułu pracy w warunkach obciążających, oraz (3) rozwiązaniach odnoszących się do szczególnego charakteru pracy i związanych z nim instrumentach zabezpieczenia społecznego.

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 913, ze zm.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1696 i 1243.

³ Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 i 1302.

W niemieckim systemie prawnym funkcjonowanie placówek zbliżonych do polskich WTZ wynika z przepisów dziewiątej księgi kodeksu socjalnego *Sozialgesetzbuch IX*⁴ regulującej system rehabilitacji, wsparcia oraz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dienne placówki wsparcia funkcjonują jako ośrodki dziennej aktywizacji (*Tagesförderstätten*), natomiast odpowiedniki warsztatów aktywizacji zawodowej działają jako warsztaty pracy chronionej (*Werkstätten für behinderte Menschen – WfbM*). Finansowanie tych form wsparcia odbywa się ze środków publicznych w ramach systemu rehabilitacji i wsparcia społecznego, na podstawie umów zawieranych z podmiotami prowadzącymi placówki. Status pracowników tych placówek wynika z układów zbiorowych pracy obowiązujących w sektorze publicznym i w placówkach prowadzonych przez podmioty wyznaniowe. Układy te regulują m.in. warunki zatrudnienia, wymiar urlopu wypoczynkowego, system wynagradzania oraz zasady waloryzacji wynagrodzeń, przewidując podwyższony w stosunku do minimum ustawowego wymiar urlopu oraz możliwość przyznawania dodatków za pracę w warunkach szczególnie obciążających.

We Francji instytucje zbliżone do polskich warsztatów terapii zajęciowej funkcjonują jako placówki dziennego wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami (*établissements et services d'accompagnement par le travail – ESAT*) oraz inne ośrodki dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, których zasady działania i finansowania określają przepisy Kodeksu działań społecznych i rodzinnych (CASF)⁵, w szczególności rozdział dotyczący placówek dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami (art. L.344-1–L.344-7 CASF). Finansowanie ESAT ma charakter kosztowy i odbywa się ze środków publicznych, w formule dziennej stawki finansowania (*prix de journée*), obejmującej koszty funkcjonowania placówek, w tym wsparcia medyczno-społecznego, rehabilitacyjnego i transportu. Koszty opieki medycznej finansowane są ze środków ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast pozostałe wydatki współfinansowane są z systemu pomocy społecznej.

Art. L344-2-2 i nast. CASF przyznają osobom z niepełnosprawnościami korzystającym z ESAT określone uprawnienia quasi-pracownicze, w tym prawo do urlopu, wybrane uprawnienia z kodeksu pracy oraz prawo do strajku. Uprawnienia te dotyczą jednak wyłącznie uczestników placówek. Status pracowników wynika z układów zbiorowych sektora medyczno-społecznego, w szczególności *Convention Collective 66*⁶ i *Convention Collective 51*⁷, które regulują wymiar urlopu

⁴ *Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – (Artikel 1 des Gesetzes v. 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234)*, tekst w j. niemieckim: https://www.gesetze-im-internet.de/sqb_9_2018/ [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 20 I 2026 r.].

⁵ *Code de l'action sociale et des familles*, tekst w j. francuskim: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074069/.

⁶ *Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413)*, ze zm., tekst w j. francuskim: https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635407

⁷ *Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29 – tzw. Convention collective 51)*, ze zm., tekst w j. francuskim: https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635234.

pracowniczego, dodatki za pracę w warunkach obciążających oraz zasady waloryzacji wynagrodzeń.

W Szwecji funkcjonalnym odpowiednikiem polskich warsztatów terapii zajęciowej są dzienne zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnościami (*daglig verksamhet*), uregulowane w ustawie o wsparciu i usługach dla niektórych osób z niepełnosprawnościami (LSS)⁸. Świadczenie to przysługuje osobom w wieku aktywności zawodowej z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub innymi trwałymi i poważnymi niepełnosprawnościami, które nie są zdolne do podjęcia pracy ani kształcenia. Organizacja dziennych zajęć aktywizujących należy do zadań gmin, które finansują ich realizację ze środków własnych w ramach wykonywania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy LSS. Status pracowników zatrudnionych w tych placówkach określają układy zbiorowe sektora komunalnego, czyli główne porozumienie płacowe i ogólne warunki zatrudnienia⁹. Układy te odsyłają do ustawowego minimum 25 dni urlopu rocznie, wynikającego z ustawy o urlopie wypoczynkowym¹⁰.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

W proponowanym art. 10b ust. 2d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określono miesięczny koszt uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, który ma być równy kwocie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w danym roku budżetowym. Zaproponowane brzmienie przepisu ustala „miesięczny koszt uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie”. Nie odnosi się zatem bezpośrednio do rozmiaru i źródła finansowania działalności WTZ i uczestnictwa w nim. Są one ustalone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej¹¹. Projekt nie przewiduje uregulowania spraw objętych rozporządzeniem w ustawie ani nie zmierza do zmiany upoważnienia ustawowego dla wydania tego rozporządzenia (zob. art. 10b ust. 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

⁸ *Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)*, tekst w j. szwedzkim: <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa-sfs-1993-387/>.

⁹ *Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Allmänna bestämmelser (AB) i Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK)* – układy zbiorowe pracy obowiązujące w sektorze komunalnym w Szwecji; dokumenty dostępne na stronie SKR, sekcja: *Kollektivavtal*: <https://skr.se/kollektivavtal.1236.html>.

¹⁰ *Semesterlagen(1977:480)*, tekst w j. szwedzkim: <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480-sfs-1977-480/>.

¹¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 2284; rozporządzenie wydano na podstawie art. 10b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

niepełnosprawnych, a także art. 48 ust. 2 i 3 tej ustawy uwzględniający warsztaty terapii zajęciowej przy ustalaniu przekazywania środków PFRON samorządom). Zakres proponowanych zmian nie gwarantuje zatem, że deklarowany cel projektu zostanie osiągnięty.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych posługuje się pojęciem „najniższego wynagrodzenia”, które zgodnie z jej art. 2 pkt 1 oznacza „minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalone na podstawie odrębnych przepisów”. W związku z tym wykorzystany w projekcie zwrot „minimalne miesięczne wynagrodzenie” może wywoływać wątpliwości.

Projekt zmierza do rozszerzenia uprawnień pracowniczych części osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, czyli tych, które są „zatrudnione” w warsztatach terapii zajęciowej. Projekt nie precyzuje podstaw „zatrudnienia” i nie odnosi się do innych form pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z projektowanym art. 10b ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczącym „dodatkowego urlopu” uprawnienie to ma przysługiwać „każdej osobie zatrudnionej na co najmniej czas określony”. Przepis ten nie pozwala na ustalenie zakresu podmiotowego tego określenia, w szczególności, co oznacza „co najmniej czas określony” i o jaką formę prawną zatrudnienia chodzi. W zdaniu drugim przewidziano, że urlop ma być rozliczany na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy¹², bez wskazania, do których przepisów odnosi się to odesłanie, w szczególności, o który rodzaj urlopu i jakie zasady chodzi. Jeżeli miałby to być urlop wypoczynkowy, to należy wskazać, że nie dookreślono kwestii związanych ze sposobem ustalania terminu i udzielania urlopu. Przewidziano, że wymiar urlopu miałby wynosić 4 „dni robocze”. Natomiast w art. 154 Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego jest określony w „dniach”, a urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (zob. art. 154² Kodeksu pracy). W związku z tymi wątpliwościami trudno jest ocenić skutki prawne projektowanego przepisu.

W art. 2 projektu przewidziano zmianę polegającą na dodaniu nowego punktu do załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, zawierającego wykaz prac o szczególnym charakterze. Zaproponowano, żeby objąć nim „prace osób zatrudnionych w warsztatach terapii zajęciowej oraz środowiskowych domach samopomocy”. W uzasadnieniu projektu nie wykazano, że są to „prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się”, a takie prace są uznawane za prace o szczególnym charakterze, których wykaz określa załącznik nr 2 do ustawy (art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych). Powstają zatem wątpliwości, czy zaproponowana

¹² Dz. U. z 2025 r. poz. 277, ze zm.

zmiana załącznika do ustawy obejmuje prace odpowiadające definicji prac o szczególnym charakterze zawartej w ustawie o emeryturach pomostowych.

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej pracownikami warsztatu są: kierownik warsztatu, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji, instruktorzy terapii zajęciowej i psycholog. W zależności od potrzeb zatrudnia się pielęgniarkę lub lekarza, pracownika socjalnego, instruktora zawodu oraz inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu. Z literalnego brzmienia projektu wynika, że wszyscy ci pracownicy i pracownicy środowiskowych domów samopomocy byłiby traktowani jako wykonujący prace o szczególnym charakterze, bez względu na spełnienie wymagań stawianych pracy o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych i bez względu na faktyczny zakres obowiązków tych osób. Jest to więc szersze i łagodniejsze ujęcie niż w ustawie o emeryturach pomostowych i w innych punktach załącznika określającego prace o szczególnym charakterze.

Zgodnie z projektem, po spełnieniu warunków ustawowych, osoby zatrudnione w warsztatach terapii zajęciowej oraz środowiskowych domach samopomocy będą miały możliwość uzyskania prawa do emerytury pomostowej po osiągnięciu okresu pracy o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat oraz wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Nie przewidziano przepisów przejściowych precyzujących, czy miałyby być uwzględniane okresy pracy o szczególnym charakterze przypadające po wejściu w życie ustawy nadającej im taką kwalifikację, czy również okresy wcześniejszej pracy w warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej pracowników warsztatu zatrudnia jednostka prowadząca warsztat. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych za pracownika, który urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. i wykonuje prace o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, opłaca się składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka na FEP jest finansowana w całości przez płatnika składek (art. 36 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych). Obciąży ona zatem koszty działalności jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do emerytury pomostowej wywoła również potrzebę zwiększonego dofinansowania FEP z budżetu państwa (zob. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych).

W ramach zmian w art. 51 ustawy o pomocy społecznej proponuje się rozszerzenie katalogu ośrodków wsparcia, w których świadczone mogą być usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek przyznane osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W zaproponowanym brzmieniu przepisu za ośrodek wsparcia uznawałoby się również „warsztat terapii zajęciowej, który finansowany jest i działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”. Ośrodki wsparcia są uznawane za jednostki organizacyjne pomocy społecznej (art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej).

W związku z tym skutki prawne zaproponowanej zmiany będą wykraczać poza deklarowane w uzasadnieniu projektu sprawy pracownicze. Niejasne mogą okazać się w szczególności relacje zadań i zasad organizowania, udzielania i finansowania świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W szczególności nie jest jasne, jak miałyby być przyznawane i finansowane świadczenia pomocy społecznej polegające na usługach w ośrodkach wsparcia, jakimi stałyby się warsztaty terapii zajęciowej.

Projektowana ustawa miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Przy obecnym zaawansowaniu prac nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹³. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu¹⁴.

2.

Proponowana w projekcie regulacja dotyczy nowelizacji trzech ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o emeryturach pomostowych oraz o pomocy społecznej. Nowelizacja ta polega na dodaniu w każdej z nich jednego przepisu związanego z udziałem w warsztatach terapii zajęciowej. Nie dotyczy ona praw i wolności unormowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC).

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt będzie oddziaływał na:

- ogół niepełnosprawnych – ok. 4 mln osób posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności¹⁵,
- podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej – 737,
- uczestników warsztatów terapii zajęciowej – 29 495 osób,
- pracowników warsztatów terapii zajęciowej – 10 294 osoby,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),

¹³ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Urszula Rusecka)*, opinia BEOS z 18 XI 2025 r., BEOS-WPEiM-2403/25.

¹⁴ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Urszula Rusecka) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 18 XI 2025 r., BEOS-WPEiM-2404/25.

¹⁵ *Osoby niepełnosprawne w 2023 r.*, Informacja sygnałna, GUS, Warszawa 2024, s. 1.

– samorządy powiatowe – 380¹⁶.

B. Wpływ na społeczeństwo

Wnioskodawcy w uzasadnieniu oraz w DSR wskazują przede wszystkim na pozytywne skutki społeczne projektu. Przy czym ograniczają jego oddziaływanie głównie do grupy zawodowej pracowników warsztatów terapii zajęciowej. Zwiększenie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w WTZ do kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia ustalanego w danym roku budżetowym pozytywnie wpłynie na chęć podejmowania pracy w tych warsztatach, poprawi warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych i – zdaniem Wnioskodawców – zapewni bardziej efektywną selekcję do zawodu pracownika terapii zajęciowej (nie wydaje się jednak, żeby projektowane regulacje wystarczająco zapewniały realizację tego ostatniego skutku).

Analiza skutków opiniowanego projektu wymaga odniesienia się do przepisów ustawy o rehabilitacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (dalej: rozporządzenie ws. algorytmu)¹⁷. Przepisy ustawy o rehabilitacji dotyczące funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej określają bowiem limit środków PFRON przeznaczanych na tę działalność i wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ. I tak, zgodnie z art. 10b ust. 2 i 2a ustawy działalność WTZ jest współfinansowana ze środków PFRON i samorządu powiatowego lub innych źródeł, przy czym koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. Z kolei paragraf 5 ust. 4 rozporządzenia ws. algorytmu określa wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ w wysokości 35 196 zł (projekt nowelizacji tego rozporządzenia proponuje podniesienie tej kwoty do 38 496 zł). Przy założeniu 90% udziału środków PFRON w kosztach działalności WTZ obecny koszt roczny uczestnictwa osoby niepełnosprawnej wynosi 38 715,6 zł. Proponowana nowelizacja niesie zatem znaczący wzrost kosztów działalności WTZ – $4\,806\text{ zł} \times 12 = 57\,672\text{ zł}$. Oznacza to prawie 50% wzrost kosztów na jednego uczestnika warsztatu. Po przyjęciu nowej stawki z projektu rozporządzenia ten wzrost byłby niższy, jednak nadal znaczący – ponad 35%. Wnioskodawcy, ograniczając zmiany w przepisach o finansowaniu kosztów działalności warsztatów, w praktyce obciążyli zakładanym wzrostem kosztu uczestnictwa osoby niepełnosprawnej samorządy powiatowe i ewentualnie inne podmioty prowadzące WTZ. Projekt zmian nie zawiera wskazania źródeł środków, które mogłyby pokryć tak kształtowane koszty uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach. Może to spowodować, zapewne wbrew intencji Wnioskodawców,

¹⁶ Dane za: OSR do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (RD246 z 6 listopada 2025 r.).

¹⁷ Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.

likwidację części warsztatów terapii zajęciowej, a tym samym pogorszyć dostęp osób niepełnosprawnych do tej formy wspomagającej proces rehabilitacji.

Warto ponadto zwrócić uwagę na brak kompleksowego podejścia do finansowania instytucji służących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Skupienie się na sytuacji WTZ i próba rozwiązania ich problemów finansowych bez szerszego spojrzenia na cały system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych spowoduje, że osoby niepełnosprawne korzystające z innych form wsparcia (np. zatrudnione w zakładach aktywności zawodowej) będą starały się polepszyć swoją sytuację kosztem innych form wsparcia.

Negatywne skutki społeczne wywoływać będzie art. 4 projektu, określający, że zaproponowane zmiany miałyby wejść w życie już 1 stycznia 2026 r. Nie daje on możliwości przystosowania się podmiotów finansujących WTZ do zakładanych zwiększonych kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo likwidacji niektórych placówek lub ograniczenia liczby osób uczestniczących w tej formie rehabilitacji.

Pozostałe zmiany zaproponowane w projekcie nie wywołają istotnych skutków społecznych. Zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego o 4 dni dla osób zatrudnionych w WTZ – przy założeniu wzrostu kosztów finansowania – nie powinno stanowić problemu, aczkolwiek i tu rodzi się wątpliwość, czy osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi w innych instytucjach nie powinny być objęte wydłużeniem urlopu wypoczynkowego oraz czy te instytucje nie powinny być uznawane za ośrodek wsparcia.

C. Konsultacje społeczne

W konsultacjach społecznych projektu złożono jedynie 30 ankiet (rzeczywista liczba jest jeszcze mniejsza, gdyż część ankiet dotyczyła innych projektów poddanych konsultacjom). Zdecydowana większość komentujących wyraziła pogląd, że przyjęcie proponowanej ustawy jest potrzebne. Tylko 6 osób było przeciwnego zdania.

Stowarzyszenie Wielkopolskie WTZ pozytywnie oceniło konsultowaną inicjatywę ustawodawczą¹⁸, natomiast Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) przedstawiła negatywną opinię do projektu oraz wskazanych przez Wnioskodawców skutków społecznych¹⁹.

¹⁸ „Projekt bardzo ważny dla istnienia WTZ, bez niego te placówki same się zlikwidują z powodu braku środków i kadry” – ID ankiety: 93097.

¹⁹ „POPON negatywnie ocenia projekt. 1. Zwiększenie i powiązanie wys. dof. dla WTZ z min. wyn. znacząco zwiększy koszty PFRON. (Budżet PFRON na 2026 jest już deficytowy. Przedsiębiorcy mają pokrywać ok. 87%) 2. Dofinansowanie do wynagrodzenia OzN już dziś jest niższe niż koszty utrzymania uczestnika WTZ. (Pozostaje niewaloryzowane, mimo inflacji i wzrostu płacy min.) 3. Celem PFRON nie jest finansowanie pomocy społ., lecz aktywizacja zaw. (Projekt umacnia postrzeganie WTZ jako elementu systemu opiekuńczego). 4. Efektywność WTZ w kierowaniu uczestników do zatrudnienia jest niska. (Raport NIK). 5. Zmiany w finansowaniu WTZ powinny odbywać się w ramach obecnego algorytmu, z różnicowaniem dofinansowania zależnie od potencjału uczestników i ich rotacji. Reforma WTZ nie może odbywać się kosztem podst. zadań PFRON ani wzmocniać opiekuńczego charakteru WTZ. Finansowanie powinno być powiązane z mierzalną efektywnością w doprowadzaniu do zatrudnienia.” „Nie zgadzam się z przedstawioną w projekcie ustawy oceną skutków społecznych proponowanych zmian. W ocenie POPON, projekt nie uwzględnia ryzyka negatywnego wpływu na realizację podstawowych zadań PFRON, w szczególności aktywizacji zawodowej osób

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projekt nie zawiera przepisów regulujących zasady podejmowania, wykonywania ani zakończenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania będą oddziaływać na przedsiębiorców głównie pośrednio i w ograniczonym zakresie. Potencjalny wpływ regulacji może dotyczyć kilku grup podmiotów gospodarczych: przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat na PFRON, beneficjentów dotacji z Funduszu, dostawców sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych oraz przedsiębiorców świadczących usługi terapeutyczne i opiekuńcze.

Pierwszą grupę stanowią pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli ustawowego wskaźnika 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Według danych PFRON, w październiku 2025 r. 26 170 pracodawców złożyło deklaracje dotyczące obowiązku dokonania wpłat na Fundusz²⁰ – z czego zdecydowaną większość stanowili przedsiębiorcy, w szczególności podmioty średnie i duże. Choć projekt nie przewiduje zmian w systemie ustalania składek na PFRON i nie wprowadza bezpośrednio nowych obciążeń finansowych dla sektora prywatnego, to jednak planowane zwiększenie dofinansowania funkcjonowania WTZ może pośrednio prowadzić do wzrostu kosztów dla przedsiębiorców w kolejnych latach z tytułu wpłat na PFRON. Dodatkowe wydatki na WTZ mają być finansowane ze środków PFRON, których głównym źródłem są wpłaty pracodawców. Mimo że w 2024 r. PFRON wykazywał nadwyżki budżetowe, wynikały one głównie z ograniczenia wydatków, a nie ze wzrostu trwałych dochodów²¹. Wobec tego nie można uznać, że Fundusz będzie w stanie stabilnie pokrywać rosnące i powtarzalne koszty związane z WTZ bez dodatkowego wsparcia budżetowego. Dochody PFRON są silnie zależne od sytuacji na rynku pracy i poziomu zatrudnienia, co czyni system podatny na wahania koniunkturalne. W przypadku utrwalenia się nowych zobowiązań finansowych, a braku odpowiednich kompensacji ze strony budżetu państwa, może pojawić się presja na dalsze zmiany ustawowe w celu zrównoważenia systemu. Przyszłe rozwiązania mogłyby obejmować m.in. zmianę podstawy naliczania wpłat pracodawców na PFRON, podwyższenie współczynników,

z niepełnosprawnościami. Przyjęcie sztywnego finansowania WTZ mogłoby: 1. zwiększyć obciążenie budżetu Funduszu kosztem dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 2. umacniać postrzeganie WTZ jako elementu systemu pomocy społecznej, zamiast aktywizacji zawodowej, 3. nie poprawić efektywności uczestników w przechodzeniu do zatrudnienia, co jest kluczowym wskaźnikiem skutków społecznych działań PFRON. W związku z tym skutki społeczne mogą być wręcz negatywne, jeśli zmiany zostaną wprowadzone w proponowanym kształcie.” – ID ankiety: 92964.

²⁰ Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców:

<https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-wplat-na/pracodawcy-deklarujacy-kwoty-do-zaplaty-w-podziale-na-typy-pracodawcow/#:~:text=Pracodawcy%20deklaruj%20kwoty%20do%20zap%20C5%82aty,2022%2C%2012%2C%2027%20691.>

²¹ Przychody w 2024 r. zaplanowane w kwocie 8 643 470 zł tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 9 137 996 558,15 zł, tj. 105,72%. Wydatki w 2024 r. zaplanowane w wysokości 9 801 965 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 8 634 681 015,55 zł, co stanowiło 88,09% planu. *Sprawozdanie Zarządu PFRON z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2024*, https://bip.pfron.org.pl/fileadmin/BIP/Budzet/2024_Spraw_rzecz_fin/Sprawozdanie_Zarzadu_PFRON_z_realizacji_Planu_Rzeczowo-finansowego_z_dzialalnosci_PFRON_w_2024_Roku.pdf.

ograniczenie ulg lub wyłączeń, a także zaostreżenie sankcji wobec pracodawców nieosiągających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym, sam projekt – w obecnym brzmieniu – należy ocenić jako neutralny w zakresie wpływu na obowiązki finansowe przedsiębiorców. Nie wprowadza on bowiem bezpośrednio nowych obciążeń, ale również nie przewiduje ich ograniczenia. Niemniej, jak wskazywali też uczestnicy konsultacji społecznych²², powiązanie wysokości dofinansowania WTZ z poziomem minimalnego wynagrodzenia może zwiększyć deficyt PFRON, co w dłuższej perspektywie może skutkować koniecznością podniesienia obciążeń finansowych przedsiębiorców. Zwracano również uwagę, że taki mechanizm mógłby negatywnie wpłynąć na konkurencyjność rynkową tych podmiotów gospodarczych.

Alternatywnie może dojść do ograniczenia dostępności programów wsparcia oferowanych przez PFRON dla przedsiębiorców, jeśli środki Funduszu zostaną w większym stopniu skierowane na finansowanie funkcjonowania i rozwoju WTZ. W takiej sytuacji projekt może pośrednio oddziaływać na przedsiębiorców korzystających z instrumentów wsparcia oferowanych przez PFRON, takich jak: dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, refundacje składek ZUS, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwrot kosztów dostosowania stanowisk pracy. Największą grupę beneficjentów stanowią pracodawcy korzystający z programu dofinansowania wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. Według danych PFRON (stan na czerwiec 2022 r.), miesięczne dopłaty do wynagrodzeń otrzymywało 32 482 pracodawców z sektora prywatnego i publicznego²³. Pozostałe formy wsparcia obejmowały relatywnie mniejszą liczbę podmiotów. Zwiększenie wydatków na WTZ może wpłynąć na ograniczenie puli środków dostępnych dla powyższych programów, co w efekcie może prowadzić do wzrostu kosztów zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami lub zmniejszenia skali takiego zatrudnienia. Oddziaływanie to ma jednak charakter pośredni i jest uzależnione od przyszłych decyzji dotyczących polityki finansowej PFRON – nie wynika bezpośrednio z treści projektowanej ustawy. Uczestnicy konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach oceny tego projektu²⁴ zwracali też uwagę, że brak powiązania finansowania WTZ z efektami w zakresie aktywizacji zawodowej może ograniczać skuteczność warsztatów w przygotowywaniu uczestników do zatrudnienia, co w dłuższej perspektywie osłabi ich wpływ na rynek pracy. Podkreślali również ryzyko zmniejszenia dostępnych środków na podstawowe zadania Funduszu, w tym dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami.

Równolegle projekt może oddziaływać korzystnie na przedsiębiorców działających w sektorze produkcji i dystrybucji sprzętu rehabilitacyjnego, rozumianym szerzej jako branża wyrobów medycznych, ortopedycznych i terapeutycznych.

²² ID ankiety: 92964.

²³ *Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych w 2023 r.*, <https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/zatrudnianie-niepelnosprawnych/5662073,zmiany-w-zatrudnianiu-niepelnosprawnych-w-2023-r.html>.

²⁴ ID ankiety: 92964.

Zgodnie z raportem „Medical Devices and Equipment in Poland” (2021), przemysł wyrobów medycznych w Polsce obejmował około 300 firm – od dużych producentów z ugruntowaną pozycją rynkową po mniejsze podmioty i rozwijające się start-upy²⁵. Były to przedsiębiorstwa, dla których produkcja wyrobów medycznych, w tym rehabilitacyjnych, stanowiła główny profil działalności. Z kolei według opracowania „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. Wielkość, oddziaływanie, znaczenie” w 2020 r. funkcjonowało w kraju około 5 266 podmiotów gospodarczych powiązanych z wytwarzaniem, importem lub dystrybucją wyrobów medycznych²⁶. Spośród nich jedynie około 13% (682 firmy) prowadziło aktywnie działalność skoncentrowaną głównie na tym obszarze. Szacunkowo można przyjąć, że liczba aktywnych przedsiębiorstw zajmujących się przede wszystkim produkcją i dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego wynosić może kilkaset. Nie jest możliwe dokładne określenie, ilu z tych przedsiębiorców współpracuje z WTZ jako dostawcy sprzętu i wyposażenia. Niemniej jednak zwiększenie finansowania WTZ może wpłynąć na ich zdolność zakupową, co przełoży się na większe zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze. W rezultacie przedsiębiorcy z tej niszowej części branży mogą odczuć wzrost popytu, wspierany środkami publicznymi. Skala oddziaływania w ujęciu branżowym będzie ograniczona do kilkuset przedsiębiorców, jednak dla tej grupy zmiany mogą być realnie odczuwalne. W skali makroekonomicznej wpływ finansowy projektu na cały sektor pozostanie relatywnie nieduży.

Projekt może mieć pośredni wpływ na sektor prywatnych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Ten zróżnicowany rynek obejmuje tysiące podmiotów, w tym prywatne gabinety fizjoterapii, ośrodki rehabilitacji, przedsiębiorców oferujących opiekę domową dla osób z niepełnosprawnościami oraz agencje świadczące usługi asystencji osobistej. Obejmuje zarówno duże placówki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną. W przypadku niedofinansowania WTZ i ich ewentualnej likwidacji, część potrzeb uczestników – zwłaszcza w zakresie opieki dziennej, terapii zajęciowej i podstawowej rehabilitacji – mogłaby zostać przeniesiona na sektor komercyjny. Należy przy tym uwzględnić, że osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny często napotykają bariery finansowe, które uniemożliwiają im pełne korzystanie z odpłatnych świadczeń dostępnych na rynku prywatnym. Projekt przeciwdziała scenariuszowi, w którym sektor prywatny musiałby przejąć opiekę nad uczestnikami likwidowanych WTZ, ograniczając tym samym potencjalny wzrost popytu na prywatne świadczenia w tym obszarze. Potencjalna poprawa dostępności usług WTZ – wynikająca m.in. z większej skłonności pracowników do podejmowania zatrudnienia w WTZ – może sprawić, że większa część potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie zaspokojona w ramach systemu publicznego. W konsekwencji część rodzin i opiekunów mogłaby ograniczyć korzystanie z prywatnych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, co przełożyłoby się na mniejszy popyt w niektórych lokalizacjach

²⁵ Rynek wyrobów medycznych w woj. podlaskim, w Polsce i na świecie. Raport branżowy, 2024, s. 4, <https://centrumeksportera.pl/wp-content/uploads/2024/06/Podlaskie-Centrum-Eksportera.-Raport-branzowy-rynek-wyrobow-medycznych-w-woj.-podlaskim-w-Polsce-i-na-swiecie.pdf>.

²⁶ Ibidem.

– szczególnie tam, gdzie oferta WTZ zostanie rozbudowana. Z drugiej strony, rosnące potrzeby społeczeństwa – wynikające ze starzenia się populacji oraz wzrostu świadomości zdrowotnej – sprzyjają dalszemu rozwojowi rynku prywatnego. Projekt nie przewiduje wprowadzenia bezpłatnych świadczeń publicznych konkurujących z ofertą komercyjną, dlatego nie powinien stanowić zagrożenia dla działalności prywatnych gabinetów lub placówek opiekuńczych. Przeciwnie – podniesienie jakości wsparcia publicznego może zwiększyć zainteresowanie dodatkowymi usługami uzupełniającymi, takimi jak prywatna fizjoterapia, masaże, treningi specjalistyczne lub opieka poza godzinami pracy WTZ. Większa aktywizacja uczestników warsztatów może prowadzić do wzrostu ich świadomości i aspiracji, a tym samym do intensyfikacji popytu na komercyjne formy wsparcia zdrowotnego i społecznego. W efekcie, choć część potrzeb może zostać przejęta przez sektor publiczny, ogólny popyt na prywatne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne nie powinien się zmniejszyć. Uczestnicy konsultacji społecznych²⁷ wskazywali natomiast, że stabilne i adekwatne finansowanie WTZ może zapobiec likwidacji placówek zapewniających dzienną opiekę i rehabilitację, co odciąży inne segmenty systemu usług opiekuńczych.

Ponadto projekt może mieć pośredni korzystny wpływ na niektórych lokalnych usługodawców: przedsiębiorstwa przewozowe (z uwagi na konieczność dowozu uczestników do WTZ), przedsiębiorstwa cateringowe (jeśli warsztaty zapewniają wyżywienie), a także wykonawców remontów i dostawców infrastruktury (w przypadku planowanych inwestycji modernizacyjnych w WTZ). Korzyści te jednak będą miały charakter selektywny i lokalny, a ich skala będzie uzależniona od praktyk poszczególnych warsztatów.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

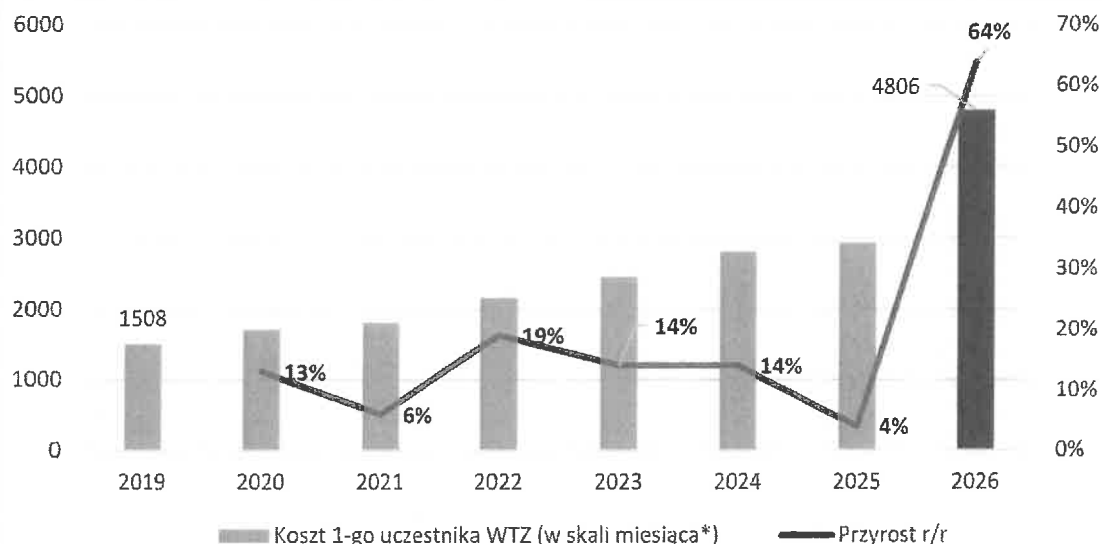
Przedstawiony do oceny projekt może wywoływać skutki finansowe dla budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Skutki te mogą być widoczne zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych.

Najważniejszą propozycją Wnioskodawców z punktu widzenia aspektu finansowego jest zmiana zasad naliczania miesięcznego kosztu uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej poprzez odejście od ustalania kwoty przez ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej i powiązanie jej wysokości z poziomem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Wejście w życie ustawy w projektowanym kształcie oznaczałoby, iż w 2026 r. przedmiotowa kwota miesięcznego kosztu uczestnictwa miałaby wynieść 4 806 zł²⁸, co oznacza wzrost w relacji do 2025 r. o 64% (zob. Wykres 1.). W latach poprzednich średni przyrost omawianych kosztów kształtował się na poziomie około 10% rocznie.

²⁷ Np. ID ankiet: 92851, 92905.

²⁸ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1242).

Wykres 1. Koszt jednego uczestnika WTZ (zł)



* Przeliczony na podstawie wysokości kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.

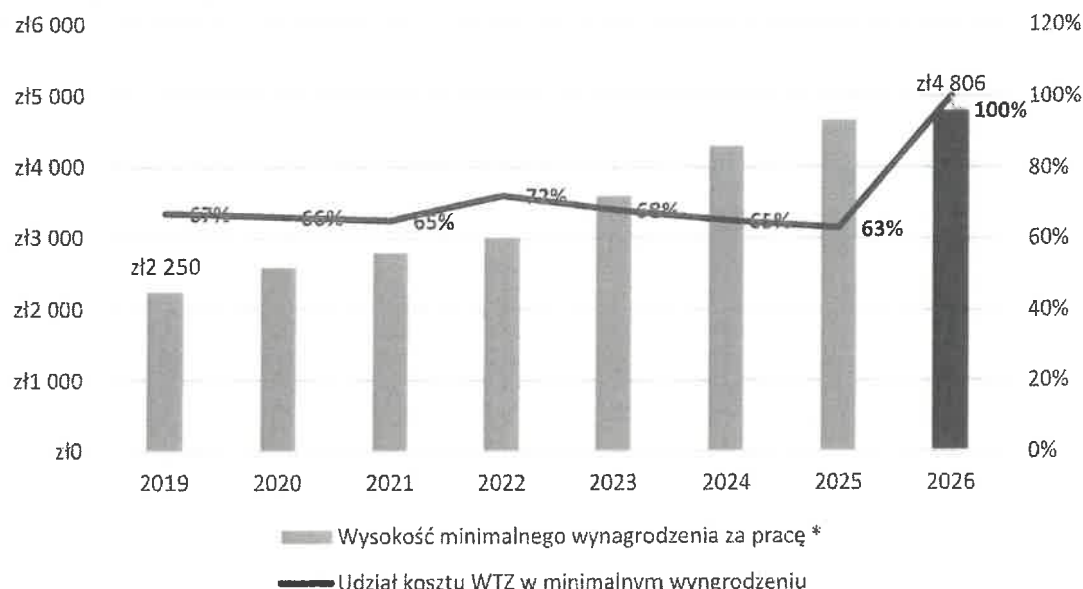
Źródło: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2019, poz. 1605, ze zm.).

W wartościach nominalnych proponowana zmiana spowoduje wzrost miesięcznego kosztu uczestnictwa w WTZ o 1 873 zł, co zdaniem Wnioskodawców powinno być wystarczające przede wszystkim do zwiększenia wynagrodzeń pracowników WTZ oraz utrzymania stabilności zatrudnienia.

Należy też zwrócić uwagę, że w poprzednich latach średni udział miesięcznego kosztu uczestnictwa w WTZ w kwocie minimalnego wynagrodzenia wynosił 66% i od 3 lat ulegał systematycznemu obniżaniu z 72% w 2022 roku do 63% w 2025 r. (zob. Wykres 2.).

Zgodnie z art. 10b obowiązującej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty działalności WTZ pokrywane są ze środków PFRON oraz ze środków samorządu powiatowego i innych źródeł. W myśl art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ, wynosi 90% tych kosztów. Natomiast, stosownie do art. 10b ust. 2a ustawy, koszty działalności WTZ są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Wykres 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę i udział kosztu WTZ (zł)



* Dla lat 2023-2024 przyjęto wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w II półroczu roku kalendarzowego.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, <https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/minimalne-i-przecietne-wynagrodzenie>, <https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/minimalne-wynagrodzenie-za-prace-od-2003-r>.

Poniżej przedstawiono symulację kosztów działalności WTZ dla 2026 r. (w ujęciu rocznym) uwzględniającą różnicę pomiędzy obowiązującymi obecnie zasadami finansowania oraz skutkami propozycji Wnioskodawców (zob. Tabela 1.). Do obliczeń przyjęto dane i założenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej²⁹ (MRPiPS) dotyczące prognozowanej liczby uczestników WTZ, kwoty przekazywanej ze środków samorządu powiatowego w 2026 roku i obowiązujące zasady podziału finansowania pomiędzy PFRON i samorządy powiatowe.

Tabela 1. Symulacja kosztów działalności WTZ wg obowiązujących oraz proponowanych rozwiązań

	Kwota przekazywana ze środków Funduszu*	Kwota przekazywana ze środków samorządu powiatowego (min. 10%) *w obliczeniach przyjęto 11%	Liczba uczestników w WTZ przyjęta do algorytmu na 2026 rok	Kwota środków Funduszu przekazywanych na działalność WTZ (iloczyn liczby uczestników i kwoty środków Funduszu przekazywanych)	Łączna kwota środków przekazywana z samorządu powiatowego (iloczyn liczby uczestników i kwoty przekazywanej ze środków)	Kwota środków Funduszu uwzględnionych na pokrycie kosztów realizowanego zadania przez samorząd

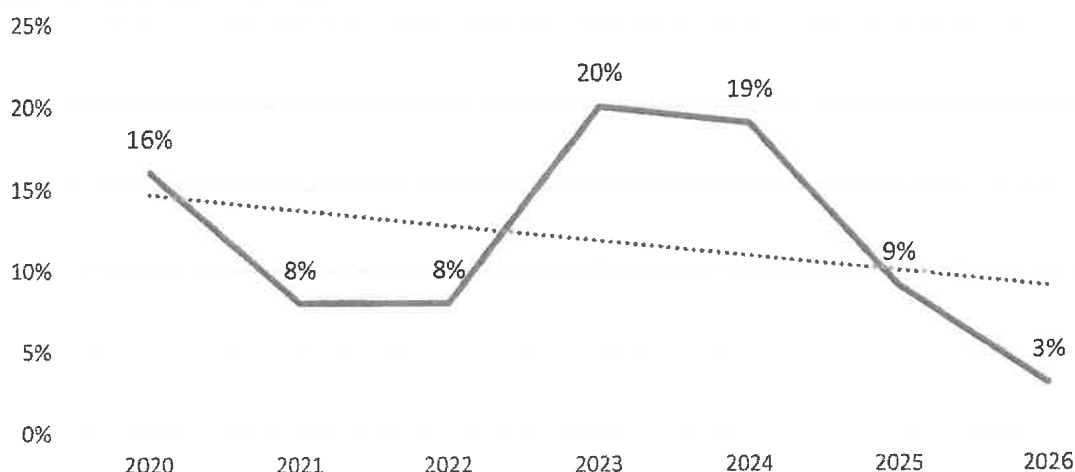
²⁹ Dane zawarte w OSR do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (nr w wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów: RD246), <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12404207/katalog/13169640#13169640>.

				h na działalność WTZ)	samorządu powiatowego)	powiatowy (2,5% środków Funduszu)
2026 (obecny stan prawny)	35 196	3 911	30 011	1 056 267 156	117 373 021	26 406 679
2026 (stan wg propozycji regulacji)	57 672	6 344	30 011	1 730 794 392	190 389 784	43 269 860
Różnica	22 476	2 433	-	674 527 236	73 016 763	16 863 181

* Dla 2026 r. (stan wg propozycji Wnioskodawców) przeliczony jako 12-krotność kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w roku budżetowym.

Jak wynika zatem z powyższego porównania, przedstawiona propozycja zmian wpłynie na dodatkowe obciążenie środków PFRON w wysokości 674,5 mln zł, dodatkowo wzrośnie również kwota środków Funduszu przeznaczona dla samorządów powiatowych. Łącznie zatem PFRON będzie zobowiązany w 2026 r. wygenerować dodatkowe środki w wysokości prawie 700 mln zł. W kolejnych latach wartości środków finansujących WTZ będą wynikały przede wszystkim z kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (jako wartości bazowej). Skala tego wzrostu obecnie trudna jest do oszacowania. W latach 2019-2025 średni wzrost wynagrodzenia minimalnego wyniósł 11%, z kolei w 2026 r. dynamika wzrostu w relacji do poprzedniego roku ma wynieść 3% (Wykres 3).

Wykres 3. Dynamika wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (r/r)



* linia kropkowana – linia trendu

Źródło: jak w Wykresie 2.

Ponadto na podstawie szacunków MRPiPS, opartych na historycznych danych, można założyć, iż corocznie wzrastać będzie liczba uczestników WTZ – z 30 011 w 2026 r. do 33 761 w 2036 r.

Z przedstawionych wyżej symulacji wynika, iż rozpatrywana propozycja zmian prawnych wpłynie również na wydatki budżetów samorządów powiatowych w łącznej kwocie ponad 70 mln zł.

Prognozowany wzrost kosztu uczestnictwa w WTZ i pozostałe propozycje zawarte w projekcie dotyczące dodatkowego urlopu osób zatrudnionych oraz ich włączenia do ustawy o emeryturach pomostowych mogą wywołać skutki finansowe dla budżetu państwa i innych jednostek sektora finansów publicznych w wyniku:

- dodatkowych wpływów budżetowych z tytułu PIT (w tym dla JST z tytułu udziałów w podatku),
- zwiększonej składki na FUS oraz NFZ, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarności,
- ale także wydatków z tytułu wzrostu dofinansowania Funduszu Emerytur Pomostowych z budżetu państwa.

Jednakże ze względu na niejasności prawne w zakresie sformułowanych propozycji (zob. pkt V opinii) obecnie trudno jest oszacować konkretne kwoty przedmiotowych skutków finansowych, szczególnie w ujęciu długoterminowym (10 lat).

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanych przepisów dla sektora finansów publicznych. Niemniej jednak w zgłoszonej wypowiedzi zwrócono uwagę na ryzyko, że „projekt nie uwzględnia realnego wpływu wzrostu dofinansowania WTZ na deficytowy budżet PFRON. Sztuczne powiązanie dofinansowania WTZ z minimalnym wynagrodzeniem mogłoby: 1. znacznie zwiększyć wydatki Funduszu przy ograniczonych źródłach finansowania, 2. zmniejszyć środki dostępne na podstawowe zadania PFRON, w tym dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 3. w przyszłości w związku z niedoborem środków w Funduszu obciążyć pracodawców dodatkowymi składkami”³⁰.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt przewiduje obciążenie jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy pomocy obowiązkami administracyjnymi związanymi z opłacaniem składek na FEP lub prowadzeniem ośrodków wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Proponowana zmiana przepisów ustawy nie spowoduje dodatkowych obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych, w tym dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Nie powinna również wywołać dodatkowego obciążenia administracyjnego dla sektora finansów publicznych.

³⁰ Zob. ID ankiety: 92964.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: W projekcie określa się miesięczny koszt uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej jako „równy kwocie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w danym roku budżetowym”, a roczny koszt jako „12-krotność tego minimalnego wynagrodzenia”. Przewiduje się przyznanie „każdej osobie zatrudnionej na co najmniej czas określony w warsztacie” prawa do dodatkowego urlopu w wymiarze 4 dni roboczych oraz wpisanie prac osób zatrudnionych w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy do wykazu prac o szczególnym charakterze, co oznacza nałożenie obowiązków związanych z opłacaniem składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i umożliwi pracownikom wykonującym takie prace nabycie prawa do emerytur pomostowych. Zgodnie z projektem warsztaty terapii zajęciowej miałyby być uznane za ośrodki wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, bez dookreślenia zakresu, w jakim miałyby być do nich stosowane przepisy ustawy o pomocy społecznej (np. w kwestiach organizacyjnych i finansowych).

Projekt ustawy nie nasuwa wątpliwości co do zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Projekt, poprzez szczególne potraktowanie jednej z instytucji systemu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych – warsztatów terapii zajęciowej – polegające na znaczącym zwiększeniu finansowania jej działalności, próbuje rozwiązać problemy finansowe, zarówno samej instytucji, jak i jej pracowników. Wnioskodawcy nie starają się przy tym wkomponować proponowanych rozwiązań w istniejący system wsparcia i dostosować ich do możliwości podmiotów finansujących warsztaty terapii zajęciowej. W skrajnych przypadkach zaproponowane przepisy mogą doprowadzić do likwidacji niektórych WTZ, a przez to ograniczyć możliwość dostępu osób niepełnosprawnych do tej formy wsparcia.

3. Skutki gospodarcze: Projekt nie wprowadza bezpośrednio nowych obciążeń finansowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Niemniej – w dłuższym horyzoncie czasowym – może pośrednio prowadzić do presji na zwiększenie wpłat na PFRON ze strony przedsiębiorców, jeśli dodatkowe koszty funkcjonowania WTZ nie zostaną pokryte ze środków publicznych.

Przedsiębiorcy korzystający z dotacji PFRON mogą odczuć zmniejszenie dostępnych środków na inne instrumenty wsparcia, np. dofinansowanie wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla przedsiębiorców oferujących sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze projekt może oznaczać wzrost popytu ze strony WTZ.

Podmioty świadczące komercyjne usługi opiekuńcze i terapeutyczne nie powinny odczuć negatywnych skutków w postaci znaczącego odpływu klientów do sektora publicznego, zważywszy na rosnące potrzeby i stabilne warunki rynkowe.

4. Skutki finansowe: Przedstawione propozycje zmian powinny mieć wpływ na sektor jednostek finansów publicznych, w szczególności na wydatki PFRON i samorządów powiatowych. Dodatkowo proponowane rozwiązania mogą wywoływać skutki finansowe dla budżetu państwa zarówno po stronie dochodowej (wpływy z tytułu podatku PIT), jak i wydatkowej (dofinansowanie FEP). Regulacja przyczyniać się będzie także do zwiększenia wpływów samorządów z podatku PIT oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (FUS, NFZ, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarności). W ramach oceny przeprowadzono symulację skutków dla 2026 r., gdyż długoterminowe skutki finansowe dla sektora są trudne do oszacowania ze względu na niejasności prawne przedstawionych propozycji oraz zmienność danych bazowych, które proponują Wnioskodawcy.

5. Rozwiązania zagraniczne: Analiza porównawcza wskazuje, że w państwach UE placówki pełniące funkcje zbliżone do polskich warsztatów terapii zajęciowej są finansowane w modelu kosztowym, zapewniającym co do zasady pełne pokrycie wydatków, w tym kosztów pracy, oraz podlegającym mechanizmom okresowej waloryzacji odpowiadającym zmianom kosztów usług i wynagrodzeń. W analizowanych systemach status pracowników placówek wsparcia jest dodatkowo kształtowany przez układy zbiorowe pracy, które przewidują m.in. podwyższony wymiar urlopu, dodatki za pracę w warunkach obciążających oraz mechanizmy aktualizacji wynagrodzeń. Placówki te są jednocześnie trwale włączone w system publicznych usług społecznych.

Autorzy:

Dorota Olejniczak, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Natalia Firlej, specjalistka w Wydziale Studiów Komparatystycznych (pkt IV, XI.5)

dr hab. Dorota Dzienisiuk, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Cezary Mik, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Grzegorz Ciura, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Kamila Sobieraj, specjalistka ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/